

1501045-05.2018.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... fase processual. Nesse sentido: APELAÇÃO. Tráfico de drogas e resistência.

[...] - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico. Necessidade.

[...] - Dúvida quanto à propriedade da droga que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501045-05.2018.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501045-05.2018.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2093936/2018 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1094318 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093936 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093936 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093936 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093936 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093936 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5934/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELA COELHO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

DANIELA COELHO DE SOUZA foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06/10/2018, por volta das 22h28min, na Rua Sete de Abril, nº 136, no centro desta cidade, guardou, para fins de tráfico de drogas, 112,6 gramas de cocaína (34 porções), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Regularmente notificada (fls. 116/117 [editais] e fls. 195 [pessoal]), a ré ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 122/124 e 164/180), sendo a denúncia recebida em 10/12/2019 (fls. 125/126).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se a ré ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação e teceu ponderação acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

Inicialmente, deixo de reconhecer a ilegalidade da prova, considerando que o entorpecente teria sido encontrado por pessoa que teria acesso ao imóvel (parentes), de modo que não há que se falar, nesse caso, em inviolabilidade do domicílio.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11/12) e de constatação preliminar de substância ilícita (fls. 9/10), pelas fotografias de objeto e das porções de drogas apreendidas (fls. 15/18), bem assim pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 19/22 [cocaína]) e pericial de objeto relacionado ao tráfico (fls. 23/26 [balança [com resquícios de THC]]).

Autoria, contudo, não é certa.

O Policial Militar Jonathan afirmou que não se recordava dos fatos. Após lido parte do depoimento prestado na seara policial, afirmou que alguns indivíduos foram na casa da ré para tentar pegar droga que ela guardaria para eles. Eles tentaram entrar na casa, mas não foram permitidos pelo morador. Esse morador chamou a polícia que, em revista, nada localizou. Posteriormente, esse morador, cunhado da ré, indicou que localizou droga. Pelo que se recorda, a droga teria sido encontrada nas coisas da acusada.

A testemunha Sandra, genitora da ré, aduziu que ficou sabendo que a polícia invadiu a casa e foi encontrada droga no local. Tomou conhecimento que foi um policial que encontrou, e acredita que tinha um sobrinho ou primo da ré no local. João, ex-namorado da acusada, não morava nessa residência; ele só ficava lá de vez em quando. Na época, a ré morava na casa com o pai. Ela tinha o quarto dela na casa. A testemunha L. é marido da prima da acusada. Quando conversou com a ré, ela negou que teria a droga envolvida no presente caso.

Interrogada em Juízo, a ré falou que a polícia entrou na sua casa três vezes, mas não localizaram a droga. Depois, disseram que um parte seu ligou e apresentou a droga. Não tinha ido para sua casa desde a primeira vez que a polícia entrou em sua casa. Havia sido presa por tráfico, anteriormente à polícia entrar em sua residência, e fugiu, razão pela qual não quis ir para sua casa porque seria onde a procurariam.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, após a instrução processual, a autoria é duvidosa, pois o que se encerra é um contexto não firme, notadamente porque o depoimento do Policial Militar não foi suficiente para esclarecer, com a necessária certeza, a dinâmica dos fatos, pois, somente depois de lido o seu depoimento na fase policial teria se recordado de alguns acontecimentos da diligência, aduzindo que na primeira oportunidade não encontraram nenhuma droga e somente depois foram comunicados por L. (testemunha) de que ele havia encontrado a substância (cocaína) em um pertence da ré. Contudo, a testemunha presencial L. não foi intimada para ser ouvida em Juízo (apesar das tentativas de localizá-la).

Observe-se, ainda, que L, na seara policial, contou o seguinte: “Que Daniela é sua cunhada e que ela morava na residência com seu pai, avô e com o namorado, apelidado de Paraguai, este último morava lá a pouco tempo, cerca de 15 dias. Assim que os indivíduos chegaram na residência, dentre eles o namorado (Paraguai) de Daniela, o declarante que estava na casa ao lado, que é de sua sogra, os visualizou e foi até o local para saber o que estava acontecendo. Então, Paraguai, informou que entraria na casa para pegar droga que havia guardado”.

Portanto, ao que parece, a droga teria sido guardada pelo indivíduo de alcunha "Paraguai", à época, namorado da ré, a qual, por sua vez, durante o contraditório, negou a propriedade das porções de cocaína apreendidas, sendo certo que tal alegação não pode ser descartada, pois, também é possível entender, inclusive pelo depoimento extrajudicial da testemunha L., que a droga apreendida não fosse exatamente da ré, mas de seu namorado ("Paraguai").

Acresça-se que não basta mero conhecimento e/ou convivência com os atos de terceiros para a configuração do crime (conduta - dolo).

Considere-se, ainda, que segundo informação da Delegacia Especializada (DISE), inexistia qualquer relatório de denúncia em relação à DANIELA, nem por via informal, qual seja, quando o denunciante liga pessoalmente ou vem até a delegacia para denunciar (fls. 28).

De mais a mais, existe diferença entre indícios e presunção, uma vez que a última não é meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo. ... Como afirma, com razão, Bento de Faria, os indícios possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à condenação (Código de Processo Penal, v. 1, p. 349/350) ... (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed., ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 523).

Desse modo, como se vê, encerra-se um contexto probatório insuficiente para uma condenação, com o que a ré deve ser favorecida com o secular benefício da dúvida, que rege a causa penal nesta fase processual. Nesse sentido: APELAÇÃO. Tráfico de drogas e resistência. [...] - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico. Necessidade. [...] - Dúvida quanto à propriedade da droga que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. [...] (TJSP - Apelação Criminal 1500365-38.2020.8.26.0435; Relator: Leme Garcia; 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2022 - destaquei).

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de DANIELA COELHO DE SOUZA, qualificada nos autos, para absolvê-la com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Decreto o perdimento da balança de precisão apreendida, pois, ao que tudo indica, estava relacionada com o comércio de drogas (v. laudo de fls. 23/26).

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, arquive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e

CUMPRA-SE.

Jaú, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA